# Tribunal de Justiça de Minas Gerais

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número do** | 1.0024.12.210216-3/001 | **Númeração** | 2102163- |
| **Relator:** | Des.(a) Nelson Missias de Morais | | |
| **Relator do Acordão:** | Des.(a) Nelson Missias de Morais | | |
| **Data do Julgamento:** | 20/08/2020 | | |
| **Data da Publicação:** | 28/08/2020 | | |

EMENTA: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS ACERCA DA AUTORIA CRIMINOSA IMPUTADA AO PRIMEIRO RECORRENTE. PRONÚNCIA SUSTENTADA EXCLUSIVAMENTE EM BOATOS E TESTEMUNHAS DE OUVIR DIZER. MERAS ILAÇÕES. IMPRONÚNCIA. SEGUNDO RECURSO. MATERIALIDADE COMPROVADA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS COLHIDOS EM FASE DE INQUÉRITO SUFICIENTES À MANUTENÇÃO DA DECISÃO. MERA ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO QUE NÃO ENCERRA JUÍZO DE CONDENAÇÃO. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. INCOMPROVAÇÃO DO MÓVEL DA AÇÃO. DECOTE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. DINÂMICA DO EVENTO A SUGERIR SUA OCORRÊNCIA. PRIMEIRO RECURSO PROVIDO E SEGUNDO RECURSO PROVIDO EM PARTE.

- Nos procedimentos do Tribunal do Júri, conquanto se reserve aos jurados a apreciação dos elementos probatórios, é inadmissível manter-se uma decisão de pronúncia sustentada, exclusivamente, em testemunho indireto, ou seja, aquele "por ouvir dizer".

- Simples probabilidades ou conjecturas não se mostram suficientes para uma decisão de pronúncia, sendo exigidos que os indícios estejam lastreados em um mínimo e idôneo suporte probatório.

- Se os elementos produzidos em sede de inquérito e as declarações derivadas dos depoimentos das vítimas e testemunhas sob o crivo do contraditório não se mostram minimamente razoáveis, uma vez que vagos e imprecisos, impõe-se o decreto de impronúncia.

- Presentes elementos indiciários relativamente aos outros acusados,

decorrentes de depoimentos de testemunhas, secundados por outros documentos constantes dos autos, tudo a sugerir a autoria da execução, cabível a manutenção da submissão a julgamento popular sem que tal proceder possa ser interpretado como ofensa ao art. 155 do CPP.

- Na primeira fase dos processos de competência do Tribunal do Júri o decote de qualquer qualificadora apenas é possível quando manifestamente improcedente, descabida ou sem qualquer apoio nos elementos indiciários contidos nos autos. Assim, ausente prova quanto ao móvel da ação, de rigor o decote da qualificadora do motivo fútil.

- Havendo indícios que sugerem a ação perpetrada tenha sido executada mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, o julgamento do recorrente pelos juízes naturais da causa quanto a referidas circunstâncias é medida de rigor.

- Primeiro recurso provido e segundo recurso provido em parte.

REC EM SENTIDO ESTRITO Nº 1.0024.12.210216-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - RECORRENTE(S): WENDEL GUILHERME MORAIS, MAICON JOHNNY RODRIGUES DA SILVA, DONIZETE GALDINO DA SILVA - RECORRIDO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

A C Ó R D Ã O

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em DAR PROVIMENTO AO 1º RECURSO E PARCIAL PROVIMENTO AO 2º RECURSO. COMUNICAR

DES. NELSON MISSIAS DE MORAIS

RELATOR.

DES. NELSON MISSIAS DE MORAIS (RELATOR)

V O T O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa dos réus Wendel Guilherme Morais, Maicon Johnny Rodrigues da Silva e Donizete Galdino da Silva em razão da decisão de f. 405/410, que os pronunciou e os submeteu a julgamento popular pelas disposições do art. 121, §2º, inc. II e IV, do CPB.

A defesa do réu Wendel Guilherme Morais, em suas razões apresentadas às f. 414/430, pugnou pela impronúncia, alegando, em síntese, que a decisão de pronúncia se baseou em "argumentos falhos, baseados única e exclusivamente em 'ouviu dizer'", bem como, que os demais elementos dos autos, de igual modo, não permitem a manutenção da incidência das qualificadoras, sendo, conforme o defensor, manifestamente improcedentes.

Por sua vez, a defesa dos réus Maicon Johnny Rodrigues da Silva e Donizete Galdino da Silva, nas razões apresentadas às f. 440/445, aduziu que "não restou demonstrado, que os ora recorrentes colaboraram efetivamente para realização do delito em exegese", e, ainda, que "a acusação não se desincumbiu do ônus de provar a autoria dos fatos delituosos pelo que não há nos autos prova suficiente a embasar uma sentença de pronúncia", pugnando pela impronúncia ou, alternativamente, o decote das qualificadoras.

Contrarrazões, f. 445/459.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida, f. 460.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento dos recursos, f. 46/473.

Este, em síntese, o Relatório.

Preliminarmente, registro que na r. decisão de pronúncia houve o acolhimento da qualificadora do motivo fútil, com modificação da capitulação constante da denúncia, mas por equívoco constou-se no dispositivo como sendo a prevista no inciso I do §2º do art. 121 do CPB, de modo que deve ser compreendida a constante do inciso II do §2º do art. 121 do CPB.

Feita esta consideração, conheço dos recursos, porque preenchem os requisitos legais.

Mérito.

Narra a denúncia que:

"(...) no dia 26 de abril de 2012, por volta das 21hs30min, na Rua Iriba, altura do número 426, bairro Santa Cruz, nesta capital e Comarca, os denunciados Maicon Johnny Rodrigues da Silva, agindo em unidade de desígnios e divisão de tarefas, a mando dos comparsas Donizete Galdino da Silva, Joel Antônio Dutra Júnior, Ângelo Soares da Silva e Wendel Guilherme Morais, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Douglas Fernandes Rodrigues, vulgo 'Goreti', provocando-lhe os graves ferimentos descritos no relatório de necropsia de fls. 33/35 que, por sua sede e natureza, foram a causa eficiente de sua morte.

Segundo se apurou, o denunciado Wendel suspeitou de que a vítima Douglas lhe havia furtado uma motocicleta, razão pela qual, dias antes do homicídio, ele, juntamente com os comparsas Joel Antônio Antônio e Ângelo Soares, compareceram à residência da vítima com o fito de exigir a devolução do veículo.

Ocorre que, em que pese Douglas ter negado o furto da motocicleta, os denunciados Joel, Ângelo e Wendel resolveram dar cabo à vida do ofendido e, para tanto, ordenaram que Maicon Johny Rodrigues da Silva e Donizete Galdino da Silva executassem a vítima.

Assim, no dia, hora e local supramencionados, a vítima estava no local dos fatos, tempo em que foi surpreendida pelos denunciados Maicon e Donizete que, de armas em punho, a mando dos demais denunciados, efetuaram disparos de armas de fogo, alvejando fatalmente o ofendido.

O crime foi cometido por motivo fútil, qual seja, a simples desconfiança (não comprovada) de que Douglas havia furtado a motocicleta do denunciado Wendel.

Além disso, houve recurso que dificultou a defesa do ofendido, posto que Douglas estava desarmado, sem qualquer instrumento reativo, foi pego de surpresa e alvejado por disparos de arma de fogo, sendo um deles, na região da cabeça. (...)", f. 03d/04d.

Recebida a denúncia em 20/02/2014, f. 158/159, foram os réus citados, com apresentação de respostas à acusação, seguindo-se de audiência de instrução, alegações finais e decisão de impronúncia dos réus Joel Antônio Dutra Júnior e Ângelo Soares da Silva e pronúncia de Wendel Guilherme Morais, Maicon Johnny Rodrigues da Silva e Donizete Galdino da Silva, com submissão destes a julgamento popular pelas disposições do art. 121, §2º, inc. II e IV, do CPB, f. 405/410.

As defesas dos acusados pronunciados, irresignadas, interpuseram recurso em sentido estrito, objetivando a reforma da r. decisão.

Wendel Guilherme Morais, em suas razões apresentadas às f. 414/430, pugnou pela impronúncia, alegando, em síntese, que a decisão de pronúncia se baseou em "argumentos falhos, baseados única e exclusivamente em 'ouviu dizer'", bem como, que os demais elementos dos autos, de igual modo, não permitem a manutenção da incidência das qualificadoras, sendo, conforme o defensor, manifestamente improcedentes.

Por sua vez, a defesa dos réus Maicon Johnny Rodrigues da Silva e

Donizete Galdino da Silva, nas razões apresentadas às f. 440/445, aduziu que "não restou demonstrado, que os ora recorrentes colaboraram efetivamente para realização do delito em exegese", e, ainda, que "a acusação não se desincumbiu do ônus de provar a autoria dos fatos delituosos pelo que não há nos autos prova suficiente a embasar uma sentença de pronúncia", pugnando pela impronúncia ou, alternativamente, o decote das qualificadoras.

Aprecio em primeiro lugar o recurso interposto pela defesa do réu Wendel Guilherme Morais para dar-lhe provimento e impronunciá-lo nos termos do art. 414 do CPP, uma vez que de fato quanto a este acusado inexistem elementos seguros a permitirem a sua submissão a julgamento popular.

Com efeito, cediço que para uma decisão de pronúncia basta um mero juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à prova da existência da materialidade do delito e suficientes indícios da autoria, vigorando, ainda nesta sede, de natureza meramente processual, o princípio do in dubio pro societate.

Ocorre, entretanto, que a decisão que pronuncia e submete qualquer acusado a julgamento popular não pode ser fundamentada apenas em simples probabilidades ou conjecturas, sendo certo ainda que a invocação da dúvida, por si só, também é incabível para se deixar aos jurados a decisão final.

Inexoravelmente, indiscutível que se mostra necessário se que os indícios apontados estejam pelo menos lastreados em um mínimo e idôneo suporte probatório.

"Embora a pronúncia não exija mais do que a suspeita jurídica derivada de um concurso de indícios, de qualquer forma, os indícios dever ser concludentes (RT 547/393)"

No caso dos autos, porém, após leitura dos elementos produzidos tanto na primeira quanto na segunda fase do procedimento, possível, com toda segurança, concluir que a pronúncia relativamente ao

acusado Wendel se lastreou no temido e repudiado "ouvi dizer", imprestável para sustentar a decisão de pronúncia.

Tanto que o mesmo ocorrera em relação aos acusados impronunciados Joel Antônio Dutra Júnior e Ângelo Soares da Silva, os quais, juntamente com Wendel Guilherme Morais, foram denunciados sob a imputação de que "resolveram dar cabo à vida do ofendido e, para tanto, ordenaram que Maicon Jonhny Rodrigues da Silva e Donizete Galdino da Silva executassem a vítima", f. 04d.

Ora, não apenas em relação aos então acusados Joel Antônio Dutra Júnior e Ângelo Soares da Silva as imputações se baseavam em comentários "por ouvir dizer", mas também quanto ao ora recorrente Wendel Guilherme Morais.

Conquanto Wendel Guilherme Morais tenha informado em seu depoimento judicial (mídia digital, f. 363) a subtração de sua motocicleta bem como que "boatos" davam conta de que a vítima Douglas teria sido o autor, e que inclusive procurara Douglas para tentar reaver a motocicleta, não há elemento que estabeleça conexão entre esta desconfiança do réu Wendel, a sua ida à presença de Douglas e que tais teriam o motivado a determinar que outros, em tese, executassem o ofendido.

Caso houvesse, certamente que a acusação sequer teria denunciado Joel Antônio Dutra Júnior e Ângelo Soares da Silva, pois na exposição do fato criminoso na inicial foi categórica ao consignar, repita-se, que estes 3 (três) primeiros ""resolveram dar cabo à vida do ofendido e, para tanto, ordenaram que Maicon Jonhny Rodrigues da Silva e Donizete Galdino da Silva executassem a vítima", f. 04d.

"(...) sobre a motivação do crime, populares comentam que a vítima estava envolvida no furto da moto de Wendel; (...) que, sendo assim, o depoente desconfia que o mandante do crime seja Wendel, Ângelo e Joel", Alex Alves Benfica, f. 44.

"(...) que o povo comenta que o declarante, Wendel e Joel são os

mandantes do crime, mas isso não procede, o único problema é que a motivação parece que foi por causa de uma moto que Douglas roubou, e, como a moto de Wendel foi furtada e os boatos apontavam Douglas e Alan como os ladrões da moto de Wendel, os populares acham que os três são os mandantes do crime (...)", Ângelo Soares da Silva, f. 52.

"(...) ficou sabendo através de populares que a vítima estava envolvida no furto de uma moto e, como não quis entregar, marginais do bairro executaram a vítima (...)", Márcio Antônio Arruda, f. 54.

"(...) a moto de Wendel foi furtada, tendo sido criado um boato de que o Douglas e o Alan tinham responsabilidade o crime; (...) achou melhor procurar Wendel e mandou que ele registrasse uma queixa já que tinha tanta certeza da participação de Alan e Douglas no furto da moto, porém, Wendel disse que não mexeria mais com isso (...)", Alisson Alves Benfica, f. 56.

Os demais testemunhos constantes da fase extrajudicial e em juízo, incluindo-se os colhidos no sistema audiovisual, não trouxeram elementos diversos dos acima transcritos, havendo meras suposições de que o móvel da ação teria sido em razão de um suposto furto da motocicleta do acusado Wendel Guilherme Morais.

Com efeito, depreende-se de todo o acervo probatório que o que pesa contra o recorrente Wendel Guilherme Morais são apenas boatos, testemunhas que afirmam ter ouvido comentários, o que não pode, de per si, sustentar uma decisão de pronúncia.

Nesse sentido, a respeito das testemunhas de "ouvir dizer":

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTO INFORMATIVO COLHIDO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. NÃO CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. TESTEMUNHA DE OUVIR DIZER. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (...) 6. A norma segundo a qual a testemunha deve depor pelo que sabe per proprium sensum et non per sensum alterius impede, em alguns

sistemas - como o norte-americano - o depoimento da testemunha indireta, por ouvir dizer (hearsay rule). No Brasil, embora não haja impedimento legal a esse tipo de depoimento, "não se pode tolerar que alguém vá a juízo repetir a vox publica. Testemunha que depusesse para dizer o que lhe constou, o que ouviu, sem apontar seus informantes, não deveria ser levada em conta." (Helio Tornaghi). 7. Recurso especial não provido. (REsp 1444372/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016)

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA. TESTEMUNHOS DE OUVIR DIZER. 1. No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de pronúncia exige-se o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de indícios suficientes de autoria ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. O artigo 413 do CPP, porém, exige a suficiência dos indícios, a indicar que, quando insuficientes, impõe-se a decisão de impronúncia. 2. No caso, ainda que haja menções aos nomes dos réus, todas partem de testemunhos de "ouvir dizer", não tendo quaisquer das testemunhas confirmado que, no momento dos fatos, efetivamente visualizou os réus atentarem contra a vida da vítima. Inexistência de indícios de sua participação no crime, dentre os elementos probatórios produzidos na fase judicial. Ausência de testemunhas presenciais a afirmar a participação dos acusados. Inadmissibilidade do testemunho de "ouvir dizer", denominado hearsay testimony. Viabilidade da acusação não demonstrada. Impronúncia que se impõe. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO, POR MAIORIA. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO, UNÂNIME. (Recurso em Sentido Estrito Nº 70065756827, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 10/12/2015, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/01/2016)

Desse modo, neste panorama, diante do que se apurou,

inarredável a conclusão de que a acusação não reuniu elementos de convicção capazes de propiciar a pronúncia do réu Wendel Guilherme Morais, tampouco a motivação da ação que vitimou Douglas Fernandes Rodrigues, pois inexistem indícios idôneos e suficientes da autoria.

Quanto a isso, Guilherme de Souza Nucci nos orienta que é:

"(...) inadequado remeter a julgamento pelo Tribunal do Júri um processo sem qualquer viabilidade de haver condenação do acusado. A dúvida razoável, que leva o caso ao júri, é aquela que permite tanto a absolvição quanto a condenação. Assim, não é trabalho do juiz togado "lavar as mãos" no momento de efetuar a pronúncia, declarando, sem qualquer base efetiva em provas, haver dúvida e esta dever ser resolvida em favor da sociedade", NUCCI, Guilherme de Souza, in Manual de Processo e Execução Penal, São Paulo: 2005, RT, p. 671.

Assim, ainda que a decisão de pronúncia seja provisória, certo é que esta deve possuir condições probatórias mínimas para submeter qualquer acusado a julgamento popular pelo Tribunal do Júri, sob pena de se ferir cânones constitucionais como o da ampla defesa e o do contraditório, por exemplo.

A propósito:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS - PRIMEIRO RECORRENTE: ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - IMPRONÚNCIA - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - MERAS ILAÇÕES. 1. A absolvição sumária só é viável quando houver provas robustas de que o réu não foi o autor ou participou do delito. 2. Se as provas dos autos não trazem indícios suficientes de autoria dos crimes de homicídios em relação a um dos réus, deve ele ser impronunciado. 3. Meras conjecturas não podem ser confundidas com indícios suficientes de autoria. SEGUNDO RECORRENTE: ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE DELITIVA

COMPROVADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - NÃO CABIMENTO - RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - INVIABILIDADE. 1- Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da pronúncia, porquanto nesta fase processual vigora o princípio in dubio pro societatis e não o in dubio pro reo. 2- A exclusão de qualificadora só é possível quando houver provas robustas de sua inexistência, caso contrário, seu exame deve ser delegado ao corpo de jurados. 3- Não se examina na fase de pronúncia, qual o concurso de crimes aplicável à espécie, sob pena de usurpação de competência" TJMG - Rec em Sentido Estrito: 10699130012619001 MG, Relator: Denise Pinho da Costa Val, Data de Julgamento: 04/08/2015, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/08/2015

Portanto, relativamente ao acusado Wendel Guilherme Morais, outro caminho não resta senão a prolação de uma decisão de impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP.

Por outro lado, se relativamente ao acusado acima inexistem indícios mínimos de autoria, o mesmo não se pode dizer quanto aos réus Johnny Rodrigues da Silva e Donizete Galdino da Silva, considerando que em desfavor deles há elementos que permitem a pronúncia e submissão a julgamento popular, conforme se depreende do relato da testemunha Alex Alves Benfica, que estava na companhia do ofendido no momento da ação.

"(...) no dia do crime, por volta das 21:30 horas, o depoente estava em frente ao portão de sua casa, papeando com a vítima e Alan; que os três tinham acabado de chegar de um estabelecimento comercial onde tomaram açaí; que minutos depois, avistaram dois homens descendo de uma moto modelo XT600 cor azul, a moto ficou estacionada na esquina da Rua Iribá com Cônego Santana; que os dois homens, ainda que capacete caminharam na direção do depoente da vítima e Alan; que quando se aproximaram mais, a vítima disse que desses homem (sic) era o alcunhado Maiquinho morador da Favela Inestan, localizada no Bairro Santa Cruz; que nesse instante, Alan se assustou e entrou

correndo para dentro de casa; que o depoente achou estranho a atitude do irmão Alan, pois até onde sabia, desconhecia qualquer desentendimento de Alan com os suspeitos; que a vítima disse que não devia nada para ninguém e continua parada em frente ao portão juntamente com o depoente; que quando os dois homens estava há uma distância de um metro da vítima e do depoente, 'Maiquinho' sacou uma arma, 'eu acho que foi um revólver', apontou-a na direção do depoente e da vítima e efetuou o primeiro disparo; que o segundo autor também sacou uma arma e passou a efetuar disparos; que o depoente não conhecia os suspeitos; que o depoente correu sentido Rua Gurupá, já a vítima entrou correndo para a casa do depoente; que os autores seguiram no encalço da vítima, invadindo a casa do depoente; que enquanto corria, o depoente ouvia a sucessão de disparos, cerca de quatro ou mais; que ao findar os tiros, o depoente retornou, ocasião em que visualizou 'Marquinho' e o outro atirador correndo em direção ao local onde deixara a moto XT660; que não tem certeza de qual arma o segundo atirador usou; que os suspeitos montaram e fugiram do local; que o depoente entrou na sua casa e encontrou a vítima caída no quintal agonizando; (...)", Alex Alves Benfica, f. 44.

Além de Alex Alves Benfica, tem-se que o policial civil Wilson Campos de Lima, quando de sua oitiva em juízo (sistema audiovisial, f. 340), confirmou o Relatório Circunstanciado de Investigações de f. 19/23, notadamente a parte em que as testemunhas Alan e o próprio Alex lhes declararam que os executores da ação seriam, em tese, "Donizete Galdino da Silva e Maicon Johnny Rodrigues da Silva".

Assim, essas informações afastam a tese das defesas de Donizete Galdino da Silva e Maicon Johnny Rodrigues da Silva no sentido de que inexistem indícios a sustentar o decreto de pronúncia em relação a eles.

Desse modo, e sendo certo que para a prolação de uma decisão de pronúncia, de natureza precária, não se exige prova quanto ao fato narrado na denúncia, mas meros indícios, convergentes, para que seja um acusado submetido a julgamento por parte do Tribunal do Júri (o

que não se constata em relação ao réu Wendel), competente para decidir sobre o mérito e avaliar o que se tem nos autos, de rigor a manutenção do decreto em referência quanto a Donizete Galdino da Silva e Maicon Johnny Rodrigues da Silva.

Consequentemente, a tese defensiva destes dois últimos acusados (impronúncia) não comporta acolhida, cabendo aos juízes naturais avaliação aprofundada dos fundamentos apresentados, não havendo espaço para que se admita sequer violação ao disposto no art. 155 do CPP, conforme inclusive julgado semelhante do Colendo STJ cuja ementa transcrevo.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INDÍCIOS DE AUTORIA EXTRAÍDOS DA ETAPA POLICIAL. POSSIBILIDADE DE QUE OS ELEMENTOS FUNDAMENTEM A PRONÚNCIA. EXAME DE PROVAS. DESNECESSIDADE. 1. A pretensão recursal não demanda o revolvimento de prova. Cuida-se apenas de estabelecer, a partir das premissas fáticas firmadas pelo aresto a quo, a possibilidade de que a pronúncia possa ser lastreada em elementos colhidos no inquérito. 2. Nos termos do que dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal, o julgador formará a sua convicção pela livre apreciação da prova colhida em contraditório judicial, não podendo basear sua decisão somente nos elementos extraídos da investigação. 3. Tal regra, porém, deve ser aplicada com reservas no tocante à decisão de pronúncia, pois tal manifestação judicial configura simples juízo de admissibilidade da acusação. 4. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Superior admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia defluam dos elementos de prova colhidos durante a fase inquisitorial. 5. No caso, registra o acórdão a quo que tanto a vítima quanto seu irmão afirmaram em sede policial que foram os recorrentes que efetuaram os disparos em sua direção, havendo a suspeita de que ambos somente se retrataram em juízo em virtude das ameaças que sofreram. 6. Agravo regimental a que se nega provimento" AgRg no REsp 1304925/MG, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 14/10/2014).

Noutro ponto, relativamente à qualificadora da motivação fútil da ação criminosa, considerando a impronúncia em relação ao acusado Wendel Guilherme Morais, tem-se pela impropriedade de seu acolhimento, diante de manifesta ausência de elementos a consubstanciar que o móvel teria ocorrido em razão de suposta subtração da motocicleta deste por parte da vítima.

O mesmo, todavia, não se aplica à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que os elementos sugerem que esta fora atingida de surpresa, sem que obviamente pudesse esperar pela ação de seu algoz.

Logo, o caso é de se manter apenas a qualificadora do inc. IV do §2º do art. 121 do CPB, a fim de que seja decidida pelos juízes naturais.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso interposto pela defesa do réu Wendel Guilherme Morais para, com fundamento no art. 414 do CPP, impronunciá-lo. E, dou parcial provimento ao recurso interposto pela defesa dos réus Maicon Johnny Rodrigues da Silva e Donizete Galdino da Silva para decotar a qualificadora do motivo fútil e submetê-los a julgamento pelas disposições do art. 121, §2º, inc. IV, do CPB.

Comunique-se

DES. MATHEUS CHAVES JARDIM - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. CATTA PRETA - De acordo com o(a) Relator(a).

SÚMULA: "DERAM PROVIMENTO AO 1º RECURSO E PARCIAL PROVIMENTO AO 2º RECURSO. COMUNICAR"